

ABDUL RAHIM BIN TALIB

lawan

NUR FAHIMAH BINTI MOHD FADZIL

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Setia Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Dato' Haji Amran bin Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel)]

Pada : 17 November 2022 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1444H

Kes Semakan No. 10000-003-0079-2022

[Seksyen 68 *Enakmen* Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tetuan Hafiz & Co

Peguam Syarie Responden: Tetuan Firdaus Hadi & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon, Abd Rahim bin Talib terhadap keputusan semakan yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes mal no. 10100-003-0632-2021 bertarikh 2hb Ogos 2022. Pemohon memohon Mahkamah Rayuan Syariah membuat keputusan seperti berikut:

1. Mahkamah Rayuan Syariah membatalkan keputusan di dalam kes semakan yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor melalui permohonan no: 10100-003-0632-2021 yang mana memerintahkan seperti berikut:

- A. Mahkamah Tinggi Syariah mengarahkan Perintah Kes Permohonan Interlokutori Bantahan Awal melalui Kes Permohonan No: 10006-055-0024-2021 yang diputuskan pada 06hb Oktober 2021 dibatalkan dan Kes Tuntutan Pengesahan Lafaz Talaq melalui Kes Saman No: 10006-054-0541-2021 hendaklah dibatalkan dengan kebebasan memfailkan semula sekiranya terdapat lafaz cerai yang lain;
- B. Mahkamah memerintahkan bahawa kes Permohonan Perceraian seksyen 47 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 melalui kes saman No: 10006-055-0024-2021 diteruskan setakat mana prosiding yang tergantung.
2. Mahkamah Rayuan Syariah ini mengekalkan perintah atau keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Rendah Syariah Sepang Selangor dalam kes permohonan interlokutori bantahan awal melalui permohonan No: 10006-055-0024-2021 yang diputuskan 16 Oktober 2021 dengan pindaan seperti berikut:
- a. Mahkamah Rayuan Syariah ini mengekalkan terma 1 perintah/ Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Sepang di dalam kes permohonan interlokutori bantahan awal iaitu mahkamah meluluskan permohonan interlokutori bantahan awal pemohon;
 - b. Mahkamah Rayuan Syariah ini mengekalkan terma 2 perintah/ keputusan Hakim dalam kes permohonan Interlokutori bantahan awal itu Mahkamah memerintahkan kos sebanyak RM1,000 hendaklah dibayar kepada pemohon oleh Responden
 - c. Mahkamah Rayuan Syariah ini mengekalkan Terma 3 perintah atau keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah

Sepang dalam kes permohonan interlocutori bantahan awal itu Mahkamah memerintahkan kes saman no: 110006-055-0024-2021 hendaklah digantung sementara;

- d. Mahkamah Rayuan Syariah ini membatalkan terma 4 perintah/ keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Sepang dalam kes permohonan interlocutori bantahan awal itu Mahkamah memerintahkan Responden telah memfailkan kes pengesahan lafaz cerai berdasarkan Seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 30 Oktober 2013 di Majlis Agama Islam Narathiwat, Thailand dan pernikahan telahpun didaftarkan di Jabatan Agama Islam Negeri Melaka.

[3] Responden pada awalnya telah memfailkan permohonan perceraian berdasarkan seksyen 47 Enakmen Undang-undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 pada 11 Januari atas alasan-alasan berikut:

- 3.1 Responden menyatakan sejak awal perkahwinan, Pemohon seorang yang tidak bertanggungjawab apabila cuai dalam memperuntukkan nafkah yang sempurna terhadap Responden;
- 3.2 Pemohon sering menyakiti mental apabila menjadikan kehidupan plaintif menderita dan teraniaya disebabkan sikap defendan yang tidak bertanggungjawab dan mengkhianati plaintif;
- 3.3 Pemohon menyakiti plantiff secara fizikal;
- 3.4 Pemohon Menyebabkan hubungan rumahtangga mereka berada dalam shiqaq yang berpanjangan apabila tidak berubah sikap

terutama berkaitan dengan peruntukan nafkah terhadap Responden serta tidak mengendahkan teguran Responden;

- 3.5 Responden sering menasihati Pemohon namun perlu langsung tidak mengendahkan malah masih kekal dengan sikap lama hinggakan sering berlaku pergaduhan dan menyebabkan *shiqaq* berpanjangan;
- 3.6 Responden tidak dapat bersabar lagi dengan pengabaian tanggungjawab Pemohon terhadap Responden dan menyebabkan *dharar syarie* yang berterusan kepada Responden; dan
- 3.7 Rumahtangga yang terbina tidak lagi mencapai *mawaddah warahmah* malah menyebabkan *dharar syarie* kepada Responden.

[4] Pada 31 Mac 2021, Pemohon melalui peguam syarie nya telah membuat satu permohonan bantahan awal terhadap permohonan perceraian yang dituntut oleh Responden dan memohon supaya mahkamah bicara mengetepikan prosiding kes perceraian tersebut.

[5] Permohonan bantahan awal Pemohon ini di pohon atas alasan-alasan yang berikut:

- 5.1 Responden tidak mempunyai *locus standi* dari sudut hukum syarak untuk memfailkan permohonan perceraian di bawah peruntukan Seksyen 47 enakmen undang-undang keluarga Islam Negeri Selangor 2003 kerana telah wujudnya suatu dokumen perakuan tertalak isteri kerana taklik bertarikh 3 April 2016 yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat.
- 5.2 Pemohon mendakwa bahawa dokumen yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat tersebut hendaklah disahkan atau diputuskan terlebih dahulu sebelum kes perceraian tersebut difailkan

kerana kewujudan dokumen tersebut membuktikan bahawa wujud perceraian di antara Responden dan Pemohon.

[6] Pada 6 Oktober 2021 Mahkamah Rendah Syariah Sepang telah membuat keputusan terhadap bantahan awal Pemohon dan memutuskan sebagaimana berikut

- 6.1 *Mahkamah meluluskan permohonan bantahan awal Pemohon;*
- 6.2 *Mahkamah memerintahkan kos sebanyak RM1,000 hendaklah dibayar kepada Pemohon oleh Responden;*
- 6.3 *Mahkamah memerintahkan kes saman no: 10006-055-0024-2021 hendaklah digantung sementara sehingga kes pengesahan lafaz cerai diputuskan; dan*
- 6.4 *Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah memfailkan kes pengesahan perceraian berdasarkan Seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.*

[7] Responden seterusnya pada 13 Oktober 2021 telah memfailkan tuntutan pendaftaran pengesahan perceraian di luar mahkamah melalui kes saman no 10006-054-0541-2021 di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Selangor.

[8] Pada 3 Disember 2011 YA Hakim telah membuat permohonan bertulis kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk menyemak keputusannya dalam kes permohonan penceraian dengan kes saman no:10006-055-024-2021 dan kes permohonan pengesahan perceraian no kes: 10006-054-0541-2021.

[9] Mahkamah Tinggi Syariah setelah meneliti permohonan tersebut telah memutuskan dan memerintahkan seperti berikut

- a. *Mahkamah mengarahkan perintah Mahkamah Rendah Syariah Sepang kes saman no: 10006-055-0024-2021 bertarikh 6 Oktober 2021 dibatalkan dan prosiding kes tersebut diteruskan.*
- b. *Mahkamah mengarahkan kes saman no: 10006-054-0541-2021 ditolak dengan kebenaran memfailkan semula.*

[10] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan semakan ke atas keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi di Mahkamah Rayuan Syariah.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[11] Setelah kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, kami berpendapat bahawa terdapat satu sahaja isu yang perlu kami putuskan dalam permohonan ini iaitu sama ada keputusan/perintah kes semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah boleh disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah atau tidak.

[12] Berdasarkan penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] dan Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya kemudiannya boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[13] Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya dinyatakan secara jelas sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*].

[14] Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] menyatakan seperti berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam penjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujuk bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

[15] Berdasarkan seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003, kami berpendapat bahawa rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dari Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua iaitu;

- i. terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 Enakmen 1 Tahun 2003; dan

- ii. terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan **terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah**; dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

[16] Seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003 sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu atau dibuat semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah diluar aturan sepertimana yang telah diputuskan dalam kes *Muhammad Fauzi bin Abdul Ghani lwn Nor Azlin binti Hamidon, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No. 10000-003-0014-2017*; *H. M. Latiff bin K.M Haneefa lwn Norashikin binti Abdul Latiff, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No. 10000-003-0115-2018*; dan *Mohd Hasnan bin Ab Ghani lwn Halimah binti Rashid, Kes Semakan Mal Negeri Sabah No. 12000-003-0047-2016* dan kes semakan *Wan Johairiza Bin Wan Abd Rahman Lwn. Masayu Binti Mohammad Hussain No 10000-003-0134-2020*

[17] Berbalik kepada permohonan Pemohon, kami dapati pada 6 Oktober 2021 Mahkamah Rendah Syariah Sepang telah membuat keputusan terhadap bantahan awal Pemohon dan memutuskan sebagaimana berikut

17.1 *Mahkamah meluluskan permohonan bantahan awal Pemohon;*

- 17.2 *Mahkamah memerintahkan kos sebanyak RM1,000 hendaklah dibayar kepada Pemohon oleh Responden;*
- 17.3 *Mahkamah memerintahkan kes saman no: 10006-055-0024-2021 hendaklah digantung sementara sehingga kes pengesahan lafaz cerai diputuskan; dan*
- 17.4 *Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah memfailkan kes pengesahan perceraian berdasarkan Seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.*

[18] Walau bagaimanapun Hakim Mahkamah Rendah Syariah yang tidak yakin dengan keputusannya telah memilih untuk memfailkan permohonan semakan ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk menyemak keputusannya dalam kes permohonan penceraian dengan kes saman no:10006-055-024-2021 dan kes permohonan pengesahan perceraian no kes: 10006-054-0541-2021. Mahkamah Tinggi Syariah setelah meneliti permohonan tersebut telah memutuskan dan memerintahkan seperti berikut

- a. *Mahkamah mengarahkan perintah Mahkamah Rendah Syariah Sepang kes saman no: 10006-055-0024-2021 bertarikh 6 Oktober 2021 dibatalkan dan prosiding kes tersebut diteruskan.*
- b. *Mahkamah mengarahkan kes saman no: 10006-054-0541-2021 ditolak dengan kebenaran memfailkan semula.*

[19] Oleh kerana kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya kemudiannya boleh dirayu/disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah maka kami berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan Pemohon adalah diluar aturan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, serta fail kes no. 10000-003-0079-2022 **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Bahawa permohonan semakan ini adalah **DI TOLAK**

Penghakiman ini diberikan oleh;



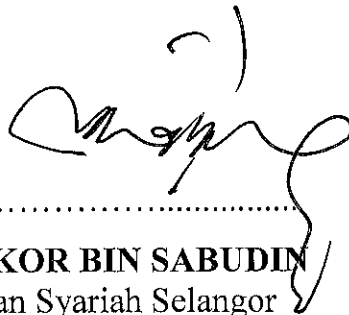
1. **YAA DATO' SETIA DR. HJ MOHD NA'IM BIN HJ MOKHTAR**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATO' HJ MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATO' HJ MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor